ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

הבריי':

ברייתא מונה חמש ציורים שאין בהם קנס אונס וקנס פיתוי. יבאר גמ' כל אחד מהם, ויש להעיר שלכאו' אין סיבת כולם שווה. החמש ציורים הם:

1. עריות.
2. שניות לעריות.[1]
3. ממאנת.
4. איילונית.
5. יוצאת מן הבעל שלה מחמת שם רע.

---

[1] גמ' לומר לא זה בתוך לוחו בגלל של לאשון. כל השאר הם בגבות בפני עצמם.

ביאור הציורים:

ביאור ציור ראשון ושני:

דן גמ' על שני ציורים ראשונים ביחד.[2]

צד ראשון:

עריות הם עריות ממש. רש"י פי' שהם הנמנים באחרי מות (והם חיובי כרת).[3]

שניות לעריות הם האסורים מדרבנן, מגזירה מדין עריות. כולם נמנים ביבמות.

דיחוי גמ':

גמ' דוחה שאין צד שלא יחייב קנס אם בא על שניות לעריות. הרי, המקור לפטור יהיה מאחד משתי סיבות[4]- כבר חייב מלקות או מיתה; כ' "לו תהיה לאשה," ואז צ"ל ראויה להיות לו לאשה. הרי, באיסורים דרבנן בוודאי אין מקור ראשון נוהג,

---

2 לולי זה מפני שביאור של אחד מהם נוגע לחברו, ולולי זה מפני שהם בתוך בגא אחד.

3 לולי רש"י, היה אפשר לומר שרק רלה לומר האסורים מדאו'.

4 גמ' רק מזכיר אחד מהם, אבל לכאו' אנחנו נכוניס בזה.

שאין חיוב מלקות. גם אין מקור שני נוהג, שהרי והא יכול לישא אותה, ואז נכנס לכלל של "לו תהיה," מדאו'.

נמצא שמניח גמ' שאין חיוב דרבנן נכנס בכלל מי שאינה ראויה. צריך לציין למ' בסוכה בזה, שחולקים תנאים בזה. (לעיל, גמ' כבר הניח כן, כשחיפש לחילוק בין שיטת שמעון התימני לשיטת רשב"מ, לפי רבי עקיבא.) מסברה היה נראה לומר שלא ייחשב ראוי, שתורה אומרת שצריך לשמוע לרבנן. אז, כיון שנמצא שרבנן אמרו שזה אסור, אינו ראוי. ויש לדון, שאולי רבנן לא חייבים לומר שהוא אסור, ואז הוא ראוי במה שרבנן יכולים להתיר אותו. גם יש לומר שראויה היא לו בס"ר, דהיינו שאין שום ס"ר בזה. גם יש לומר שאין איסור מן התורה על איסור דרבנן (אין זה בכלל לא תסור), ואינו בכלל איסור אחר. אבל, אז צריך ביאור למה צריכים לשמוע להם. אולי כמו שמובן שצריכים לשמוע לתורה- ה' יש לו שליטה זו עלינו- כך מובן שצריכים לשמוע לרבנן. אז, נראה שעדיין ייחשב שאינו ראוי מן התורה, אף שאין איסור מן התורה, ולא יעזור לנו.

צד שני:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור מיתת בית דין. גמ' לא מפרש מהיכי תיתי לחשוב שעריות אומר זה; בדרך כלל, עריות כולל כל האסורות מאיסור כרת, כיון שהם הנכ' בפרשת עריות.[5]

שניות רצה לומר נשים שאינם כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בכרת, ולא במיתת בית דין.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי מיתות או לחייבי כרת. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת שמעון התימני.[6]

---

5 אפשר לומר שמילת עריות לא משמע כל עריות, אלא מקלת עריות. מרבים את הכי מסתברים לרבות, והם החייבים מיתה. קשה למה לא יאמר, כיון שכולל עריות ושניות, "כל עריות." גם קשה למה לא נחשוב ש"עריות" רק מרבה חייבי סקילה, שהם הכי חמורות. ותחשב.

גם אפשר לומר– אינו אומר מקור, אלא אומר חילוק יותר גדול מן העונש שיכול לשים שם "עריות" רק על חייבי מיתות– שיש הבדל יסודי בין רע של איסורי ערווה לרע של איסורי בילה אחרים. לכן, רק חייבי מיתה (איסורי ערווה) נקראים באותו שם. לחוק. אם נאמר כן, יש לדון אם יהיה כן אף לשיטות שמשווה את דינם לכל דבר חוץ מחיוב מיתה (כמו ר"נ בן הקנה). גם יש לדון אם הוא כן בכל חיובי מיתה או רק בח"מ של עריות. ותו"ת.

6 יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבי נחוניה בן הקנה, אם לא נאמר שדורש "הנערה," לרבות. וא"ת אם כן הוא שווה לשמעון התימני, ומה אנו מוסיפים בזה. ויש לומר שלא צריך להיות שדורש "לו תהיה." (וא"ת למה לא ילדוש אותו, שמקושיית גמ' בהו"א שלו לעיל, משמע שכולם מודים לדרוש אותו. צ"ל או שהוא לא מסכים או שהיה נראה יותר לדרוש "הנערה"

צד שלישי:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור כרת.

שניות רצה לומר נשים שאינן כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בלאו.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי לאו. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת רשב"מ. (יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבנן, לפי ריש לקיש. כיון שיש חיוב מלקות, אין חיוב ממון.)

יש להעיר שלפי שנים אלו (שהם מסקנה של הגמ') לשון של "שניות" כאן לא אומר מה שאומר בשאר מקומות בש"ס. אף שאין זה כל כך קשה- שאין "שניות" ש֑ם, אלא רצה לומר "מה שטפל לערווה," והרי יש דברים שונים שטפלים לו בדרכים שונים- נראה שאולי יש להוסיף שאולי יש חילוק בין "שניות"- שהוא מה שאומר בכל מקום אחר בש"ס- ושניות לעריות- שהוא מה שאומר כאן. לא כל כך ברור לי למה נחלק (אולי אלו רק שניות לעריות, שהם חייבי לאווים, כרוב דברים שבתורה, מה שאין כן שניות, שהם גם שניות לשאר איסורי תורה במה שהם רק איסורים דרבנן), אבל נראה שאולי נחלק על ידי זה. אבל, יש להעיר שמצאנו

ממנו, לכל מלא מה שהוא לף יותר מן "הגערה," שהוא לרשה של רנבה"ק (שמסתבר לו שיהיה ככל שאר חייבי כריתות.) שו"ל שתוס' ילון בזה.

בכמה ראשונים שמשתמשים במילים "שניות לעריות" כשאומרים סוג דרבנן של שניות.[7]

גם יש להעיר שבפשטות, לצד זה נקראו שניות כיון שהם באותו כלל, ואינם הכי חמורות, אלא אלא הם שניות[8]. אם שניות ר"ל גזירה, נוכל לומר ששניות לא אומר כן, אלא אומר שהוא דבר שהוא תוצאה שלו (הדין בא ראשון, והגזירה ממנו בא שני). אולי יש לומר כן אף לצדדים אלו, שאולי כל איסור כרת או איסור לאו הוא גזירה לשאר ציורים. זה מחודש. (יש להוסיף שלא תמיד דומים כ"כ זה לזה. אז, מוזר לעשות גזי'. נצטרך לומר שרצו שיהיה דינים שהם כעין דין העיקרי, להרבות את הדין העיקרי. ותחשב. במילים אחרים, בני אדם לא יקפדו על איסורי ביאה אם לא נוהג כל כך שיהיה אסור לבעול. אבל, כיון שאיסור לבעול הוא דבר מצוי, יחמירו עליו. ותחשב.)

---

7 בכלל מלאנו: רש"י על החומש, רש"י על הש"ס, רמב"ן על החומש, רע"ב, ספר החינוך, ורמב"ם.

8 יש להעיר שביבמות קלת יותר קל, שהענין הוא שנאסרו מחמת אותו ס"ל, אבל זה אסור מח' שעושה ס"ל, וזה אסור מח' שגורם שיעשה דבר אחר שיעשה את ס"ל.

ביאור ציור שלישי:

הנחה ראשונה:

גמ' מניח ש"ממאנת" רצה לומר אשה שמיאנה בבעלה. אם אשה נשואה, כדי להיות לא נשואה עוד, צריכה גט (או מיתת הבעל). אבל, זה רק בנישואין דאו'. יש גם מין אחר של נישואין, והוא נישואין דרבנן, והוא קורה לאשה קטנה (לקמן, נראה כמה קטנה). אם אין אב שזכאי בנישואין של בת שלו (זה יכול לקרות באחד משני דרכים- או שכבר נשא אותה ונתגרשה או שהוא נפטר), אז האם והאחים שלה[9] יכולים לעשות לה נישואין דרבנן. על נישואין זה, יש עוד דרך לצאת, והוא על ידי מיאון הנשואה. אז, "ממאנת" הוא אשה קטנה שנישאה ככה, ומיאנה בבעל שלה[10].

הסיבה שלא חייב בקנס הוא חושבים שהבעל כבר בעל אותה. יש לדון מה לנו בזה:

1. מניחים שאינה בתולה, והרי אין קנס אלא על הבתולה.

---

9 איני יודע דין זה כל כך, אם צריכים כולם ביחד או רובם או אחד מהם. ותתקב.

10 עכשיו, אנחנו מפרשים כרש"י. עיין בתוס', שחולק על רש"י.

2. בני אדם מניחים שאינה בתולה. כיון שכן, אין קנס עליה. לפי זה, מה שאומרת תורה שיש קנס רק בבתולה לא אומר שיש קנס רק בבתולה, אלא שיש קנס רק במי שחושבים שהיא בתולה. לומדים כן מטעם הדין (ויש לדון, שאין דורשים טעם הקרא), שאולי הסיבה שאין קנס לבעולה הוא שיותר צריכים הרחק בבתולה. (נראה שיכול להיות שתי סיבות לזה- מפני שבני אדם רוצים יותר לבוא על בתולה, ומפני שבתולה יותר נפגעת מן הביאה, שהביאה מהפך אותה מבתולה לבעולה.) אז, לא תלוי באם היא בעולה; תלוי באם חושבים בני אדם שהיא בעולה.[11]

קושיה:

כיון שמיאון רק נמצא בקטנה, יודעים שני דברים בממאנת שבמשנה שלנו- היא קטנה, והיא ממאנת[12]. מזה יוצא שלא מספיק להיות היא "אחד ואין שני." מובן למה לא יכולה להיות ממאנת וגדולה- שאין גדולה ממאנת- אבל קשה למה לא

---

11 יהיה נפקא מינא בין זה לזה אם יבואו עדים שאומרים שלא נבעלה מן הבעל– הם היו שם, ולא בא עליה. ותחשב. אפשר שאף לשני יהיה לה הגדרה של ראשון מדין לא פלוג.

12 וא"ת לא יודעים כן, שאולי משנה שלנו מדבר במי שהיתה ממאנת לפני הרבה שנים, אבל עכשיו היא גדולה. צריך לומר שלשון של המשנה ("ממאנת," ולא "מי שהיתה ממאנת") משמע שהיא עכשיו– רצה לומר, רק זמן קצר לפני זה– מיאנה. שוב ראיתי שתוס' ידון בזה; אז, בע"ה אנו נידון בזה בביאורים שלנו על תוס'.

יכולה להיות קטנה וממאנת. צריך לומר שאשה קטנה יש לה קנס, וכדי להיות שהבועל פטור מן הקנס, צ"ל גם קטנה וגם ממאנת.

אבל, לקמן, הבריי' ימנה ציור אחר שפטור מן הקנס, והוא ציור הרביעי- איילונית. הסיבה שאין קנס לאיילונית היא שקנס רק הולך לנערה- לא לבוגרת, ולא לקטנה. כיון שאיילונית היא קטנה עד שנעשית בוגרת (כשהיא בת שמונה עשרה או עשרים, ולפעמים כשהיא בת שלשים וחמש), אין זמן שמקבלת קנס. דין זה מיוסד על ההנחה שאין קנס לקטנה (שאם יש קנס לקטנה, יש זמן שאיילונית תקבל את הקנס).

נמצא ששני דינים של המשנה סותרים זה את זה. דין ממאנת משמע שיש חיוב קנס לקטנה, ודין איילונית משמע שאין חיוב קנס לקטנה.

תירוץ:

גמ' דוחה שאין לומדים ממה שהיא ממאנת שהיא גם קטנה, שלא רק קטנה ממאנת. אלא, משנה זה הולך עם השיטה (שיטת רבי יהודה הוא) שאשה ממאנת עד שרבה שער השחור על הלבן. זה קורה אחרי שהגדילה, והיא כבר נערה.

בביאור אותו השיטה, נראה שיש לדון אם סובר שאי אפשר לקידושין לחול עד שאשה מגעת לאותו הגיל או שסובר שאין קידושין של קטנה נגמרים עד שמגיע

לאותו הגיל. (יהיה נפקא מינא באשה שנתקדשה בין תחילת נערות שלה לאותו זמן, אם יכולה למאן או לא יכולה למאן.)[1413]

דיון:

נמצא שכדי לבאר משנה שלנו, צריך להיות כתנא שסובר שני דברים- שאין קנס לקטנה, ושאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. גמ' ינסה למצוא תנא שסובר שני דברים אלו.

---

13 היה נראה מסברה לומר כלל שני, שלגל ראשון, נמצא שיש דרגא אחרת של גדלות, ולכאו' לא מצאנו לו מקור. אבל, לגל שני, קל לומר שצריך להיות לה זמן להשוב על מה שהיא עושה (שבחירתה הראשונה לא מודיע כלום, כיון שהיא כבר נשואה לו מקודם לכן). ותתשב. ויש לדון.

עיין ברש"י שמביא מגמ' בנדה שזה רק אם לא בא עליה. משמע שמעשה קנין גומר בה, וכלל שני. ודע שאם לא בא עליה, קצת צריך ביאור מה עושה קי'. אולי צריך לומר שאין קי' דאו', אבל רבנן עשו שאין דין מיאון על קי' שלהם (כיון שהיא ראוייה כל כך לקידושין דאו'). ותתשב.

14 יש להוסיף לד אחד, והוא על פי מה שמצדד גמ' בב"ב, והוא שלפעמים כשלא פשוט שיכול להיות קנין, בהכרח אין קנין, שבהכרח אין דעת הראויה לקנין. אולי יש לומר כן גם כאן, שמי שקונה אותה לא מאמין כל כך שהיא בת קנין, שלא מאמין כל כך שהיא כבר בת דעת, ולכן לא מכוון לקנות אותה. לא נראה כן, שאם כן למה ישנה אחר זמן זה. ויש לומר שזה רק סימן, והוא אחרי שעבר קצת זמן מגדלות שלה. קשה, אז, למה לא רק ייתלה בזמן. יותר קשה הוא שבעל הוא הקונה, והרי הוא רואה את מקום הסימנים. אז, ידע מתי יכול לקנות אותה. ויש לומר שאסור לבעול כשיש אור. אז, בדרך כלל לא רואה את מקום הסימנים, ואז לא יסמך שהיא גדולה. ותתשב.

צד ראשון:

אולי שיטת רבי מאיר הוא. יודעים שרבי מאיר סובר כחצי שלו. רבי מאיר סובר שאין קנס לקטנה. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי מאיר גם סובר כמחצה השנית, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי מאיר.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי מאיר לא סובר כמחצה השנית. הרי, יש בריי' שבו רבי מאיר חולק על שיטה זו, ואומר שאשה ממאנת רק כשהיא קטנה. אז, אי אפשר שמשנה זה הולך עם שיטת רבי מאיר.

צד שני:

אולי שיטת רבי יהודה הוא. יודעים שרבי יהודה סובר כחצי שלו, שרבי יהודה סובר שאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי יהודה גם סובר כמחצה הראשונה, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי יהודה.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי יהודה לא סובר כמחצה הראשונה. הרי, יש מימרא שנאמר בשם רב על מה שאין קנס לקטן שאומר ש"זו דברי רבי מאיר." לשון זה משמע שממעט כל שאר תנאים מלסבור כן; זה רק שיטת רבי מאיר, ואין אחר שסובר

כמותו. אז, אי אפשר שהמשנה הוא כשיטת רבי יהודה, שיודעים שלא סובר כמחצה ראשונה, שרק רבי מאיר סובר כן.[15]

צד שלישי:

גמ' אומר שאולי תנא של המשנה סובר כרבי מאיר במחצה הראשונה וסובר כרבי יהודה במחצה השנית. אף שאין רבי מאיר סובר כרבי יהודה ואין רבי יהודה סובר כרבי מאיר, אין הכרח לעשות ששתי שיטות יחלקו זה על זה.

וא"ת אם כן לא היה לו לרב לומר, "זו דברי רבי מאיר," אלא "זו דברי רבי מאיר ותנא של משנה שלנו." ויש לומר שכיון שאין לו שם לא נמנה. גם יש לומר שהיה תנא אחרון, ולא באמת סבר כן, אלא סבר כרבי מאיר. במילים אחרים, הסיבה שפסק כן אינו מפני שהיה מסתבר לו, אלא מפני שהיה מסתבר לו לפסוק כרבי מאיר. (וא"ת הרי לא פסק כרבי מאיר תמיד. ויש לומר שלא פסק כמותו כשהיה מסתבר כחולק עליו.)

---

15 יש להעיר שיש תנא אחר שהיינו יכולים לומר שהוא תנא של הברייא'. רבי ישמעאל אומר שיכולה אשה למאן כשהיא נשואה על ידי מקח טעות. אז, יש לומר שממאנת לא משמיע קטנה, שיש ממאנת שאינה קטנה בכלל. לא יכולים לומר שרבי ישמעאל סובר כרבי מאיר, שכמו שמדייקים למעט רבי יהודה, כך נדייק למעט רבי ישמעאל (אין זה ממש מוכרח, שיש לומר שה"זו דברי" רק ממעט רבנים אחרים שבאותו הדור. (זה יבאר מה שנדון בו למעלה, ולכן לא כתבנו תי' זה שם)), אבל יש לומר שרבי מאיר סובר כרבי ישמעאל, וכשאומר שלא ממאנת אחרי שנתגדלה, אולי מכוון לומר שלא ממאנת בלי טעות אלא אז.

דיחוי הנחה (ועמו, תירוץ):

גמ' אומר שאולי "ממאנת" לא משמע שרק קטנה הממאנת פטורה מן הקנס, ושאר קטנות מקבלות קנס. אולי "ממאנת" רצה לומר "אשה הראויה למאן," והוא קטנה. (יש להעיר שלא תמיד היא ראויה למאן, שאם יש לה אב, ולא היתה נשואה כבר, אז אינה ראויה למאן בנישואין שלה. אבל, עדיין קטנה היא, ועדיין דין זה נוהג לה. ותחשב.)[16]

קושיה:

מקשה גמ' למה לא רק אומר קטנה (שהוא דרך הרגיל, ועוד שהוא על שם קרק' שהוא יותר חשוב.) גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא," שהוא שקשה הוא, אבל לא דוחה את התירוץ.[17]

---

16 וא"ת למה מונה את זה, כיון שגם ימנה איילונ ית (וזהו הפי' שאין לאיי' כתובה). ויש לומר שלא פשוט לקורא את המשנה מהו הביאור של איור' של איי', כמו שהוא פשוט לגמ', ולכן צריך לפרש גם דין קטנה. גם יש לומר שלא זו אף זו קתני, שבתחילה שונה דין קטנה, ושוב מחדש שאיילונית כקטנה.

17 לחלש את ההערה, אפשר לומר שחלק מן הסיבה שיש קנס הוא שמפני הקנס, ימלא את תאוותו בדרך המותר, ויש אותה. לכן, אין קנס בקטן, שמלאו' אי אפשר ליש אותה. אז, לא חייב קנס. לכן, קרא לה בשם ממאנת, לרמז למה שאי אפשר לה לינשא מדאו'. ותחשב. (וא"ת אפשר על ידי אב. ויש לומר שלא קל לעשות שאב יתן לו את הבת, כמו שאומר גמ' בקידושין.)

ביאור ציור רביעי:

ביאור הציור:

מגמ' לעיל יוצא שציור של איילונית הוא כשאדם בא על אשה שלא מולידה בכל זמן שבחייה. קודם שהיא מגעת לשמונה עשר או עשרים (עם סימני סריס) או שלושים וחמש (בלי סימני סריס), נחשבת קטנה. תנא של משנה זה סובר שאין קנס לקטנה. אחרי שהגיע לאותו גיל, נחשבת בוגרת. אין קנס לבוגרת. נמצא שאי אפשר להתחייב קנס לאיילונית.

סתירה:

מקשה גמ' על זה ממשנה אחר. אותו משנה אומר שלש ציורים שיש בהם קנס ויש בהם טענת בתולים.[18] השלש ציורים הם:

1. חרשת.

לא נראה כן, שגמ' אומר שמשנה שלנו הולך כשיטת רבי מאיר. הרי, משנה שלנו גם מחייב על חיובי כרת, אף שאין קידושין חל להם. אז, צריך לומר שיש קנס אף אם אין אפשרות ליישא אותם. (אפשר לומר שהולקיס בביאור שיטת רבי מאיר. לחוק.)

18 נצטרך לע' בזה לקמן, אבל סתם טענת בתולים הוא לכתובה. רלה לומר, אדם שנושא אשה מאלו נאמן לומר שלא מצא בתולים, כדי לפטור את עצמו מתשלומים של (מקצת) הכתובה.

2. שוטה.

3. איילונית.

נמצא שיש קנס לאיילונית.

תירוץ:

גמ' מתרץ שזה הולך כשיטת רבנן. רבנן סוברים שיש קנס לקטנה. אז, נמצא שיש קנס לאיילונית שלא הגיעה לגדלות (עיין לעיל שבארנו מתי מגיע לגדלות).

קושיה למקשה:

מק' גמ' למה המקשה חשב להקשות כן. לכאו,' תי' גמ' היה פשוט לחדש.

יש לדון אם היה פשוט לחדש, כיון שידוע שיש מחלקת כזה, או שהיה פשוט לחדש כיון שגמ' דן, מיד לפני כן (ויותר מזה, מן המשנה מוכרח לדון) במחלקת בין רבי מאיר לרבנן בנוגע לקטע זה של המשנה.

תירוץ:

גמ' באר שהקשה כן כיון שהיה לו סתירה אחרת להקשות (בין משנה אחרת למשנה שנית של סתירה זו).

לכאו', הכוונה הוא שלא עיין, כיון שזכר שיש סתירה מן אותו משנה שנית. אז, הביט קצת, וחשב שהוא סתירה על בריי' ראשונה, ולכן הקשה אותו. אז, לא קשה

למה לא עיין בו עד כדי שיבין שלא קשה מן המשנה הזה. כמו כן, יש לומר ששמע שזה הסתירה (או שיש סתירה, ולא ידע מהו, אם לא זה), ולכן, אף שלא הבין את הסתערה, הביא אותו לבית מדרש. גם אפשר לפרש שהיה קשה לו סתירה אחרת. לכן, רצה שבני הישיבה ידברו בו. כדי להביא את הבריי' לבני בית דין, הקשה אותו על בריי' זו שהיו לומדים, וכיון שהיו דנים בו, הביא עוד בריי' והק' על השני. דחוק. גם יש לומר שידע שיש תירוץ פשוט, אבל ידע שיש סתירה אחרת (בענין שלא היו דנעם), וחשב שאולי יתנו לו תירוץ שמשיב לשניהם.

הסתירה:

הסתירה שיש להקשות, למסקנא, הוא ככה:

משנה ראשונה- משנה מונה ארבע ציורים, ומבאר את הדין שלהם לענין קנס וטענת בתולים:

- חרשת- יש קנס ויש טענת בתולים.
- שוטה- יש קנס ויש טענת בתולים.
- איילונית- יש קנס ויש טענת בתולים[19].

---

[19] וא"ת איך שייך בה טענת בתולים, אחרי שכל הקילושין טעות הוא. ויש לומר שקבל עליו מה שהיא איילונית. אבל, לא קבל מה שאינה בתולה. נראה שאולי ההו"א כאן יהיה שכיון שרואים שהוא לא איש שקל להקפיד, שאף לא מקפיד על מה שהיא אלמנה, נאמר שגם לא מקפיד על מה שהיא בעולה. אז, כאילו מחל בפירוש, ולא יכול עוד לטעון טענת בתולים.

משנה שנית- משנה מונה שש ציורים, ומפרש דין של טענת בתולים שלהם:

- חרשת- אין טענת בתולים.
- שוטה- אין טענת בתולים.
- בוגרת- אין טענת בתולים.
- מוכת עץ- אין טענת בתולים.
- סומא-
  - רבנן- יש טענת בתולים.
  - סומכוס בשם רבי מאיר- אין טענת בתולים.
- איילונית- יש טענת בתולים.

נמצא שיש סתירה אם יש טענת בתולים או אין טענת בתולים כשבא על שוטה (וחרשת, שהיא מין שוטה).

תירוץ:

גמ' מתרץ ששני הבריי' חולקים. מצאנו כבר מחלקת זה לעיל (יב:). שם, משנה מדבר במי שבעל ולא מצא בתולים (כמו כאן); היא אומרת שנאנסה אחרי קידושין, אבל הוא מצדד שאולי נאנסה לפני קידושין. שם, חולקים רבן גמליאל ורבי יהושע. נבאר את שיטתם:

רבן גמליאל- רבן גמליאל סובר שהיא נאמנת, והוא לא נאמן. מן הגמ' וראשונים יוצא ארבע מעלות שעושים שנפסוק כמותה:

1. יש לה טענת ברי, ולו יש רק טענת שמא. (טענת ברי עושה מה שטענה עושה יותר טוב. בע"ה, נבאר מה עושה טענה לקמן, כשנבאר "פתח פיך לאלם.")

2. יש לה מגו. יכולה לטעון שלא נאנסה בכלל, אלא מוכת עץ היא מלאחרי קידושין. (איני מבין את זה, שלא תאמן שם. אז, קשה איך נאמר מגו מזה. אולי אף שלא נאמן בזה, תהיה נאמנת, כיון שיש שקר יותר טוב. זה גלגל החוזר, שזה יותר טוב אם נאמן בזה. ותחשב. אולי על כל פנים מספיק לצרף לסיבות אחרות.)

3. יש חזקת הגוף שאומר שלא נבעלה מוקדם אלא מאוחר.

4. תוס' פי' (איני יודע למה תוס' לא אמר כגמ') שיש לה ספק ספיקא (שאולי נבעלה באונס אחרי אירוסין או אולי מוכ"ע היא).

גמ' מתחיל ואומר הראשון, ושוב דוחה ואומר שני ושלשי.

רבי יהושע- רבי יהושע סובר שהוא נאמן, והיא לא נאמת. הסיבה לזה הוא שיש לו חזקה של המוציא מחברו עליו הראיה. הוא המוחזק, והוא נוצח.

אז, אומר גמ', משנה שאומר שיש לו טענת בתולים הוא כרבן גמליאל ומשנה שאומר שאין טענת בתולים הוא כרבי יהושע. (וא"ת לרבן גמליאל תמיד אין

טענת בתולים. ויש לומר שלפעמים יש לו טענת ברי (כמו אם חולקים על אם היא בתולה) או שאין מגו.)

קושיית גמ':

מקשה גמ' שרבן גמליאל רק אומר כן כיון שיש לו טענת ברי. אבל, כאן, אין לה שום טענה, ששוטה היא. לכן, אף רבן גמליאל יודה לרבי יהושע, ויהיה לו טענת בתולים.

תי' גמ':

גמ' אומר שאף שלא טענה, כאן אנו טוענים לה (כמו שאומר הפסוק[20], "פתח פיך לאלם").

צריכים לבאר מה עושה טענה, כדי לבאר איך זה הולך במקום טענה. נראה לי ארבע מהלכים:

1. אולי טענה הוא קצת הוכחה. לא רגיל שבני אדם יאמרו דבר לבית דין ושקרו בו. אז, ממה שטען אדם כן, רואים הוכחה שהוא נכון.

2. אולי בית דין לא בוראים סיפורים. (מסתמא, זה מפני שהיה טורח גדול לבית דין לברוא הרבה והרבה סיפורים שצריכים.) אלא, רק דנים על טענות שבאים.

---

20 יש לדון מס זה דרשה ממשית או לא.

3. אולי בית דין לא עוזרים לבני אדם בלי שישאלו להם לעזור. הדרך לשאול לבית דין לעזור הוא לבוא לבית דין ולטעון להם שדבר רע קרה.

4. כיון שאדם חשוב אומר שדבר כן, יש לדבר שם כזה קצת. אותו שם קטן הוא סיבה שיהיה הדין כן. נמצא שטענה עושה חצי הדין.

5. לכל אדם שהוא אולי הבעל יש קצת זכות בחפץ (כיון שאולי בעל הוא) לעשות שמה שאומר עליו הוא נכון. אז, כיון שאומר שהוא הבעל של החפץ, יש קצת זכות שזה יקרה.

6. אולי יותר גרוע לפסוק נגד מי שיודע בבירור, שלא רק פוסקים מה שאינו נכון, אלא גם פוסקים כן ויש אחד שיודע בבירור שבית דין טעו.

7. אולי יש לאדם יותר זכות על דין תורה שלו, שאז יותר מהפכים בית דין לזכות שלו. נחשב דין תורה שלו כשלא רק נוגע לו, אלא בא ממנו, שבא ממה שטען עליו.

בביאור "פתח פיך לאלם," אז, נצטרך לדון בצדדים אלו.

1. לפי זה, לא כל כך קל להבין. לכאו', אף שלא טוען כיון שלא יכול לטעון, עדיין אינו טוען, ואז אין הוכחה. אפשר שלא פייר לעשות שאחד יכול להיות לו ראיה ולאחר לא יכול להיות לו ראיה. לא נראה כן כל כך מסברה, וגם לא נראה כן מן דין (שהרבה פעמים לאדם אחד יכול להיות שבועה ולחברו לא יכול להיות שבועה). יותר מזה, לא נראה שהוא פייר לעשות שתמיד יש לו טענה, שאז הוא יותר טוב מחברו. גם קשה למה

אומרים אותו רק לשוטה, ולא למי שלא היה אפשר לו לדעת (הבעל). ותחשב.

2. אפשר שלטובת מי שלא יכול לברוא סיפור בית דין יבראו סיפור. לכאו', הסיבה לזה יהיה שלא פייר שיפסיד כיון שאי אשפר לו לברוא סיפור. קשה, שגם נאמר כן בבעל, שלא יודע. (זה לא כל כך גרוע כצד ראשון, ששם אין סיבה שיהיה ראיה, ולא יכולים בית דין לברוא ראיה בלי סיבה. כאן, רק צריכים שבית דין יבראו סיפור. לא נראה שהוא כל כך קשה לברוא סיפור בלי כל כך סיבה. ותחשב.)

3. נאמר כמו שכ' בצד שני.

4. לא קל לבאר את זה כאן. נראה שנאמר כמו שכתבנו בצד 1.

5. לא קל לבאר את זה. נראה שהוא כצד 1.

6. לצד זה, אפשר לבאר כ1, אבל נראה שגם אפשר לומר שמניחים ששוטה יודעת, ורק לא יכולה להגיד כן לבני אדם. אם נאמר כזה, נוכל לבאר (וגם לא היה הק' שהקשינו לכל הצדדים קשה, שבעל לא יודע, ואז לא חוששים לו, אבל היא יודעת, ואז חוששים לה).

7. לכאו', זה יהיה כצד ראשון. אשפר להוסיף כאן שהגדר של "דין תורה שלו" תלוי בכמה יכול להיות דין תורה שלו. כיון ששל שוטה תמיד לא יכול להיות יותר שלו מזה, נחשב "דין תורה שלו שלם," וזה עשוה שהוא ביותר שלו. ותחשב.

נמצא שבין הכל אנו לא מבינים ענין של "פתח פיך לאלם" כל כך.

יש להוסיף על זה שאפשר שצריכים גם מגו לזה. מחודש לומר מגו לה, כיון שאין לה ראיה של מגו (שלא טוענת שום דבר, שלא יכולה לטעון שום דבר).

אולי צריכים לומר שכל "פתח פיך" הוא רק שכיון שמסכן זה אלם הוא, ניתן לו קצת הנאה. וא"ת אינו פייר למי שכנגדו. צריך לומר שנכון הוא, ואינו פייר, וגם לא פייר אם אדם גונב דבר ממנו בלי עדים, אבל אין מה לעשות, שזה הדבר הכי טוב שיכולים לעשות. דחוק.

עיין במה שיבאר תוד"ה החרשת. אז, לא כל כך קשה כאן. אבל, יש מקומות אחרים בש"ס שצריכים לעיין בהם.

קושיית גמ':

הקדמה:

מקשה גמ' מברייי' שנית על מימרא של רב.[21] נקלים קנת, ונבאר מימרא של רב. אסור לבעול נלה. אם בא על אשה בתולה, ושוב מצא לס, לא חוסם שהיא נלה, אלא מניחים שרק לס בתולים מצא. (נמצא שלא צריכים הוכחה שאינה נלה ממה שאין לס, אלא רק צריכים שאין

---

21 בחמת, לשון גמ' משמע שמקשה על הברייי' מאמר של רב. אבל, לא נראה שבאמת עושה כן, שברייי' יכול לחלוק על רב. (באמת, אף רב יכול לחלוק על רב. אבל, בדרך כלל, לא רוצים לומר שרב חולק על תנאים. יש לדון למה, שמגמ' שאומרים שרב תנא הוא ופריך, לא משמע שזה לחוק, אלא אומרים אותו כאילו מקשה למקשה– למה הקשית, שהרי רב תנא הוא ופליג. וצריך ביאור.

ביאורים- גמרא

הוכחה שהיא נלה ממה שיש לס. רואים כן גם כן ממה שאין חיוב לאשה לבדוק את עצמה קולס תשמיש.) גמ' בגלה מבאר על מתי לא חוסס, אבל אין כל הליון נוגע לנו. מימרא של רב הוא בסוגיה זו, והוא אומר שאם בא אדם על מוכת עץ בתולה, ומצא לס, יכול לבעול אותה עוד כל הלילה. הסיבה שלא נאסר הוא שמניחים שהלס שיצא לא היה לס נלה אלא לס בתוליס. אם כן, צריך לומר שיש למוכת עץ לס בתוליס.מניח גמ' (איני יודע למה זה פשוט לו) שכיון שמוכ"ע ובונרת יצאו בתולות שלהס קצת, אבל שלא על ידי ביאה, מסתמא סימניס שלהס יהיו שוויס. אז, כיון שמצאנו שיש סימני בתוליס למוכת עץ, יהיו גס לבונרת.

קושיה לפי רש"י:

לפי רש"י, מקשה גמ' איך אפשר להיות שאין טענת בתוליס בבונרת. צריך לומר שלא יוצא לס בתוליס. הרי, רואים ממשנה זה שיוצא לס בתוליס.

קושיית ג'מ לפי תוס':

לפי תוס', יודע גמ' שנוכל לת' שלפעמיס יש לס ולפעמיס אין לס. (כיון שלפעמיס יש לס, לא מניחים שלס נלה הוא, ועליין היא טהורה.) אבל, מקשה שאז מוכרח שתמיד פתחה נעול, שלא אפשר להיות שלפעמיס פתחה פתוח ועליין לפעמיס יש לס. אז, צריך להיות שיש טענת בתוליס של פתח פתוח.

תי' גמ' (רש"י):

שיש שני סימני בתולה- פתחה סתוס, ויש לס בתוליס. גמ' מבאר שיש למוכת עץ סימן אחד של בתולה, שיש לה לס בתוליס, ואין לה סימן האחר, שפתחה פתוח. אז, כשרואה לס, אין הוכחה שלס נלה ראתה. אבל, אם לא מצא פתח פתוח, אין לו טענת בתוליס. נמצא שכשאומר שאין טענת בתוליס, לא רצה לומר שתמיד אין טענת בתוליס, שיש טענת בתוליס של לס, אלא

רצה לומר שיש ציור שאין לו טענת בתולים, אף שאילו לא היתה מוכ"ע, היה לו טענת בתולים.[22]

---

22 לכאו', בציור שטוען פתח פתוח, צריך ביאור מה, בדיוק, טוען. אם טוען פ"פ בלי טענת למיס, יהיה ריעותא בטענה שלו בכל נשים. אם טעון שניהם, הרי טוען למיס, ואז לא חייב כ'. נ' שיש לפרש לשניהם.

טוען רק פ"פ– נ' שיכול להיותש טוען שמצא לס, ומניחים אנו שדס נדה היא, ולא דס בתולים. (וא"ת איך חוששים שבדווקא מיד כשנבעלה נפרסה נדה. ויש לומר שמחמת חמדת ביאה של אותו תשמיש פרסה נדה אז, כמש,ל גמ' ביבמות. ויש לדון, שיש חילוק שפש היתה לה זמן. אבל, לא רואים שחמד של שעת ביאה עושה שתראה מיד. ושי לדון, שנ' מאותו גמ' שהוא כל שבעת ימים, ולא רק אחר קצת זמן. ויש לדון, שאולי זהר ק מפני שכמעט מוכרח שיהיה קצת זמן, שצ' לקדש בשני עדים ולישא אותה ולגרש העדים החוצא ולבוא עליה (קצת נ' נגד מה שכתבנו ממה שיכול לקדש בביאה, ורק אסרו מדרבנן מח' פרוצות (כ"כ רשי שס, וג' שקאי על כל הציורים, אבל אינו מוכרח מן הגמ'), ולא נאס' מח' חשש נדה.) ויש להביא ראיה לדברינו ממה שחוששים בביאה עם בתולה, וטוענים שהוא דס בתולים לאחר אותו ביאה או כדומה. ויש לדון, שלמעשה לא חוששים כל כך. ויש לומר שזה רק מפני שיש סיבה אחרת שהוא כ"כ מס' אבל בלרורות, שאינס כל כך מס' חוששים. ויש לדון. נ' שאינו ראיה. גם נ' שיכול להיות שכשבא עליה הזיקה, ומזה יצא דס. אוליל כעין זה קרה בב,ק לב. גם יש לומר שלא מצא דס, אבל אינו טוען טענת למיס מחמ"ז. נ' שאפשר שלא יראה דס אם לא יבדק, ואז לא בדק כאן. גם יש לומר שנאבד המפה.

טוען טענת פ"פ ולמיס– נ' שאולי כמו שמכוון להטעות בטענת פ"פ, שבוודאי פתחה סגור, כמו כן מכוון להטעות לנו בטענת למיס. אף שבדרך כלל לא מניחים שיפסד סעדתו, יש לנו כבר הוכחה.

ויש לדון, באמת, כמה נודע הוא שיש לה פ"פ. אם לא כל כך ידוע, יש לדון למה מניחים שהוא ידע וקבל. אם ידוע, יש לדון למה יטען כן, שלא נאמן כלל. ויש לומר שסבר שנאמן מגו מטענת למיס. ותר נראה שיכול להיות ידוע או לא ידוע, ולא חשוב לו שיהיה פתחה פתוח, ומה שחשוב לו עד שהוא מק"ט הוא רק (אולי עם לי' שניהם) אם בא עליה אחר. הוא טוען

ביאורים- גמרא

תי' גמ' (תוס'):

נמ' מת' שנכון הוא שפתחה תמיל נעול, ויש טענת פתח פתוח. משנה שאמר שאין טענת בתולים רק רצה לומר שאין טענת למיס, שלפעמיס אין למיס, אף שלא נבעלה.

ביאור דין סומא:

בביאור הסתירות שיש ושאין, נמ' הביא בריי' שהביא מחלקת בין רבי מאיר ורבנן בדין סומא. רבי מאיר סובר שאין טענת בתולים לסומא, ורבנן סוברים שיש טענת בתולים לסומא. נמ' יבאר אותו מחלקת.

ביאור שיטת רבי מאיר:

נמ' מבאר שהטעם של שיטת רבי מאיר הוא שסובר שסומות נופלות. חושבים שבנפילתה יצתה בתולים שלה. אז, מה שאין לה בתולים לא מניל לנו שנבעלה, אלא רק מניל לנו שהיא נפלה.

קושייה:

מקשה נמ' שכל נשים נופלות. אז, מוכרח שאין נפילה עושה שבתולים שלה יצאו, שאז לא יהיה טענת בתולים (ולא יהיו בתולים) לשום אשה.

מה' שימן זה שבא עליה אחר, ואנו טועניס לו שאינו ראיה. (ויש לדון בזה, שאז לא היה לו לומר שהוא יודע שנופלת אלא היה לו לומר גבי סומא שאין זה שימן, שיש לומר שנפלה (דומה למש"כ תוס'). אבל, עדיין יש לומר כעין לד זה שכתבנו שיש לומר שכיון שאנו רואים שאינו כ"כ בקי בעניני בילה, לא רחוק לומר שאף טעה בענין דס.

עיין ברש"י שכ' "ודס לא בדקתי." יש להעיר שכיון שמלא פ"פ, היה לו לבדוק. ויש לומר לאידך גיסא שחשוב שכבר הוכיח שאינה בתולה, ולא צ' לבדוק.

קושיה זו קצת לחוק, שהייתי אומר שסומות נופלות הרבה יותר משאר נשים. אז, אף שלא מצוי שאשה תפסיל את הבתולים שלה מנפילות של שתיה נשים, מצוי שתפסיל מנפילות של סומא (שהם יותר גדולים ויותר מצויים). ולע שכללי הנחות לא פשוטים, ואולי כיון שעל פי רוב לא תפסיל בנפילה (ורואים כן ממה שאין שאר נשים מפסידות בתולים שלהם, ומסתמא כולם נפלו פעם אחת), אז נניח רוב זה על כל ביאה וביאה, ולא נאמר שאם יש מאה ביאות, באחד מהם תפסיל בתולים שלה. ותחשב על זה. גם אפשר שאף שיותר מצוי שסומא נופלת, לא כל כך מצוי שיוצאת מבית שלה (כיון שנופלת וכיון שאין הרבה לבריס שיכולה לעשות). אז, בין הכל, מסתבר לומי שהם שוות.

תי' גמ':

נמי מחלק בין שאר נשים, שאם רואות לם מראות לאם, וסומות, שלא יודעים אם יצא בתולים שלהם, כיון שלא רואות את הדם יוצא. אז, לא מראות לאמם, ואמם לא מניל להם שיצאו בתולים שלהם.

אז:

רש"י:

אז, כל מי שנוסא אותה יודע שאולי נחבטה. לא יכול לנכות מן הכתובה כיון שמצא שאין לה בתולים. לכאו', הביאור הוא שאם חשב שהיא בתולה, מקח טעות הוא. אבל, לא חושב שהיא בתולה בלי הוכחה; כיון שההוכחה בא ממה שלא הנילה לו, אין הוכחה בשוטה. גם אפשר לומר שנחשב מקח טעות רק אם המוכר הטעה ללוקח, ולא אם הלוקח הטעה את עצמו. (לכאו', הסבר יהיה שענין מקח טעות אינו שלא חל בעצם, אלא הוא תקנה כלי שמוכרים לא יטעו בני אדם או שלא רוצים שלוקח יפסיל כאן, בלי לעתו, אלא מוכר שהזיל יפסיל. ויש לון, שנראה שיש ציורי טעות שאינם כן.)

צריך ביאור למה לא נאמר שילע שאולי תהיה כעין נבעלת, ועליין לא רצה בזה, ועל צד זהל לא יהיה נשוי לה. אולי לא היה מטריח על ספק. ויש לון, שצירך לומר שאומרים כעין זה בדברים אחרים כמו בנורל.

תוס':

אז, אין ראיה שנבעלה. בדרך כלל, יש ראיה שנבעלה, שיודעים שלא יצתה דמה בחבטה, שהיתה מנילה לו. אבל, כאן, יש סיבה אחרת למה לא הנילה לו, והוא שהיא עצמה לא ידעה.

הסבר:

במילים אחרים, חולקים רש"י ותוס' מה עושה טענת בתולים כאן. לפי רש"י, הוא עושה שמקח טעות הוא. לא היה נוסא אותה אם ידע שלא היו לה בתולים. אז, אומר נמ' שלא טעה, שהיה לו לדעת שאין לה בתולים, כיון שסומא היתה. אבל, בשאר נשים, היה לו להוכיח שלא נחבטה ממה שלא הנילה לו. לפי תוס', הוא עושה שמניחים שנבעלה. כיון שנבעלה, אין לה כתובה. אבל, אם מוכ"ע היתה, יש לה כתובה. (יש לדון אם כן בכתובת מאתים, וכרבי מאיר, או בכתובת מנה, וכרבנן. לפי כל שני, צריך לומר שאם נבעלה, אין שום כתובה. זה יהיה מפני שכנס אותה בחזקת בתולה.)

יש להעיר שרש"י הולך לשיטתו, שרש"י לא רצה לפרש שמה שיש לה כתובה לפי רבן גמליאל הוא מפני כל שהיא מוכת עץ. לכאו', זה מפני שרש"י סובר שאף אם מוכ"ע היא, אין לה כתובה, שעליין מקח טעות הוא. (ויש לדון, שיש לדון אם נס בשוטה נאמר כן, שלא מראה לאמה.) אז, נס תוס' שחולק הולך לשיטתו.[23]

---

23 גמ' לא מפרש מה יסברו רבנן. נראה שרבנן סוברים או שלא מצוי שתפול (ויש להעיר שבאמת גמ' אורמ שרוב נשים בתולות ניאאות; אז, אינו כל כך מצוי שתפול) או שתגיד למי שיבדק בכל זמן שתפול (או שיבדקו לה קודם הנשואין, אבל יש לדון אפשר לבדוק; ע' בגמ' בדף י, שמשמע שאפשר, אבל גם משמע שם שלא היה כל כך נהוג.) גם יש לומר שלא חול' כמה מצוי הוא, אלא כמה מצוי צריך להיות.

ציור חמישי:

צד ראשון:

משנה אומר שאין קנס ואין אונס למי שיצא מן הבעל שלה מחמת שם רע. גמ' מניח שרצה לומר שיודעים על פי עדים שזינתה תחת בעל שלה.

קושיה:

מקשה גמ' שהרי חייבת סקילה היא. לכאו', כוונה של קושיית גמ' הוא שדין של המשנה פשוט, שכיון שמניחים שנבעלה עד כדי שמחייבים אותה סקילה, בוודאי יודעים כן עד כדי שנפטור מוחזק זה שבעל אותה מחיוב קנס.

וא"ת כבר יפטר מקנס כיון שכבר היתה אשת איש, ומסתמא הבעל בא עליה. ויש לומר שרק היתה ארוסה, ולא נשואה.

נמצא שמניח גמ' (לקמן יביא מאמר לקצת סמוכים לזה) שבוודאי עוד יש לה קנס אם רק יש קול שזינתה תחת בעלה (או שיש סימנים, כמו שאומר גמ' ביבמות).

צד שני:

גמ' מפרש שיצתה עליה שם רע בילדותה. לשון המשנה היה "יוצאת משום שם רע." יש לדון איך נפרש גי' זו עכשיו. אולי לא מפרשים אותו, אלא משנים אותו;

לא צריך לומר "יוצאת משום ש"ר," אלא רצה לומר "יוצא שם רע."[24] גם אפשר לומר שמפרשים אותו, ונמצא בשבעל שלה כהן. (יש לדון למה לא מפרש כן.) אולי יש שם רע שעברה איסור שיאסור אותה לכהן, ומחמת זה יוצאת מן הבעל שלה. (וא"ת למה מזכיר שיוצאת מן הבעל שלה, ולא רק שעברה אותה איסור. ויש לומר שאומר לנו שהגדר של ההוכחה לזה הוא אותו גדר שצריך כדי להוציא מן הבעל[25], כמו שנפרש.[26])

צד ראשון שבשני[27]:

חושב גמ' שיצא עליה קול של ביאה. מחמת זה אין לה קנס.

---

24 יש לדון בזה, שנראה שלמס' הגמ', לא יוצא שם רע, אלא יש דרך אחר שמחמתו חושבים שנבעלה. באמת, אף בלי לשון יציאה על שם רע, לא כל כך טוב. קצת יותר טוב, שאז לא צריך שיצא השם רע, אלא שיש שם רע, אבל עדיין צריך יותר משם רע. צריך לומר שכיון שהעידו העדים, ממילא יש שם רע. אבל, עדיין לשון יציאה דחוק, שמי יאמר שמה שהעידו יוצא, ויותר מזה, מה לו במה שיוצא. ותתשב.

25 יש לדון למה, כיון שהבועל הוא המוחזק.

26 צריך ביאור (וזה קשה גם לצד ראשון) למה, אז, מדבר ב"שם רע," שבדרך כלל משמע שרק יש לה שם רע, אבל לא בוודאי עברה. אולי לשון נקי הוא. ותתשב. (יש לדון אם נקי הוא כיון שאינו מגנה אותה או כיון שלא מזכיר שקרה איסור וביאה.)

27 גמ' לא אומר אותו ממש ככה, אבל כן יצא מן הגמ', וזה הדרך הכי קל לחשוב עליו. לכן, נפרש אותו כן.

קושיה:

מקשה גמ' ממימרא של רבא, שרבא אמר שאין קול של ביאה אוסר לכהן. אפשר לומר שכוונת גמ' הוא לומר שאז בוודאי לא יפטור אותו מקנס. (יש לדון למה הוא פשוט; אולי פוטר אותו מקנס כיון שהממ"ע הראיה, ולא אוסר אותה לבעל, כיון שיש לה חזקת היתר. אבל, כמו שכתבנו לעיל, לכאורה צריך לומר שמניח כן גמ', שאם לא כן, נאמר שהוא אותו ציור של גמ' ביבמות. יותר מזה, הרי לא הרבה בני אדם יכולים לאסור אותה לכהן (אם לא שנאמר שהולכים כשיטת ר"א שפנוי הבא על הפנויה עשה אותה זונה), ואז יש לומר שמחמת זה לא חוששים אם רק יש קול, שלא מצוי שיקרה.) גם אפשר לומר שמפרש ש"יוצאת" שבבריי' רצה לומר שיוצאת מבעל שלה הכהן. אז, מקשה שלא יוצאת מחמת זה, כמו שאמר רבא.

צד שני שבשני:

יש עדים שמעידים שהיא תבעה להם בביאת איסור. אז, מניחים שנבעלה. מניחים כן עד כדי להפסיד לה את הקנס שלה וכדי לאסור אותה על כהן.

לימוד מליור זה:

רב פפא לומד מזה לין לאחר. אם יש סטר שיש עליו ריעותא כמו שיש ריעותא כאן, לא נוכיס באותו סטר.

יש לדון למה מניח שהלין שווה. לכאורה, בשניהם יש שמי ברונה להוציא ממון, ויש טענה ננדו, במה שעל פי הוכחה נאמר שלא זכאי לאותו כסף ברונה להוציא. כיון שהוחזק, אין מוציאים ממון. (החילוק היחילי הוא שבאחד יש סטר ובאחד אין סטר. סטר יעשה חילוק לשתי סיבות. סיבה הראשונה הוא שקשה לזייף סטר (עיין לקמן), וסיבה שנית הוא שלפעמים סטר עושה אלס מוחזק.)

ביאורים- גמרא

קושיה:

מקשה נמ' שכיון שבארנו שהחוכחה בא ממה שעליה אומרים שתבעה אותם בביאה, יש חילוק בין שני הענינים. הענין, נבי שטר, שהוא הכי לומה לזה, הוא ענין ששני עליה מעילים שמי שרוצה לנבות בשטר תבע להם להתוס את שמם בשקר. אבל, יש לחלק בין תביעה לביאה לתביעה להתימת שקר. בני אדם הפרוצים מצויים; אם שואלת לביאה, מסתמא תמצא[28]. אבל, בשטר צריכה למצוא שני בני אדם שרוצים לשקר לה. זה לא כל כך מצוי. (לכאו', אינו כל כך מצוי כיון שהם שניים, וכיון שלא נהנים בביאה. לא מסתבר שאמר שיתן להם דבר השווה לביאה. נם אולי יותר חמור להם, ולכן לא כל כך מצוי.)

תשובה:

נמ' אומר שאף שלא מצוי שבני אדם ישקרו לו, יש דבר אחר שמצוי, והוא שהוא יזייף לעצמו. בדרך כלל, לא יעשה כן אדם. אבל, כיון שרואים שהוא רוצה לשקר, יעשה כן, כמו שכיון שרואים אשה שרוצה להיבעל, יודעים שהיא תיבעל.

יש להעיר שלא מוכרח שהם שווים ממש. מצאנו בב"מ שנמ' "ילמל" דבר אחד מדבר שני, אבל צריך חילוק של הנמ' לומר השלין נוהג במקום השני. הביאור הוא שמה שמסתבר לו הוא רק שאין חילוק בין ענין זה לזה, אבל לומל הלין של ענין זה מן מאמר של האמורא. ותחשב.

כל ענין שטרות לא כל כך פשוט לי. בהשקפה ראשונה, הייתי אומר שאין שטר עושה שום ראיה. הרי, אדם יכול לזייף כל שם שירצה, ולא ימצא שהוא טוענת כיון שיזייף שמו של אדם שלא חי (או שיאמר שאדם אחר הוא, ושאותו אדם הלך למדינת הים). אבל, בפשטות יוצא מנמ' בתחילת ניטין ששטרות נאמנים מדאו', ולא חוששים לזיוף. אולי הוא מפני שלא חוששים שבני אדם ישקרו בכתב (אולי מפני שהוא קיים או אולי מפני שהוא מעשה), ואולי הוא מפני שנראה רע אם לא יכולים למצוא את העדים. (יותר מזה, אולי לא יזייפו כיון שלא יכול לעשות

---

28 יש להעיר שלכאו' צריכים מה שרק יאסור כהן, ולא מצויים כל כך אנשים כזה.

ביאורים- גמרא

כן הרבה פעמים (וקשה להם לדעת מתי יעשו ומתי לא יעשו), כי בהרבה פעמים יהיה ניכר שתמיד אין עליו נמצאים.) אז, מלאו' נאמן. אבל, מדרבנן, יכול חברו בדין לטענון שמזוייף הוא, ויצטרך למצוא קיום. קצת צריך ביאור איך קיום יהני, שיביא להם הנפק שהוא זייף. ותחשב.

יש לדון אם שאלת נמי' שלנו הוא כשצריך קיום או כשלא צריך קיום. במילים אחרים, יש הוכחה שלא זייף. יש לדון מהו- אם הוא מה שבדרך כלל בני אדם לא מזייפים או אם הוא מה שהשטר מקויים. אפשר לומר, לצד ראשון, שאם צריך קיום, זה לא יהני, שלא נוכל להניח שאיש זה זייף אותו על כדי קיום. ותחשב.